

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1680/2542

นายพิทยา เต็มบุญศรีณย์
บริษัททูอินวัน เฮาส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 823, มาตรา 1167

จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดไม่มีความประสงค์จะขายที่พิพาทให้โจทก์หรือผู้ใด การที่โจทก์ สมคบกับ ป. และ ห. ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยทำหนังสือมอบอำนาจให้ ป. ขายที่ดินให้โจทก์โดยทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยไม่มีเจตนาจะขายที่ดินพิพาท จึงเป็นการกระทำที่ปราศจากอำนาจตาม ป.พ.พ. มาตรา 823 ประกอบ มาตรา 1167 สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๗๖๓, ๔๒๗๘๗ และ ๔๙๕ ถึง ๔๙๘ ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ แสดงเจตนาของจำเลยและชำระค่าเสียหายจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้โจทก์ หากจำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ได้ ให้จำเลยคืนเงินมัดจำ ๕,๔๗๒,๐๐๐ บาท พร้อมค่าเสียหายจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๔๗๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องและให้บังคับโจทก์ถอนอายุัดที่ดิน โฉนดเลขที่ ๔๔๗๖๓ และ ๔๒๗๘๗ ต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา ลาดพร้าว หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ ให้ ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาวางมัดจำเอกสาร ท้ายฟ้องหมายเลข ๓ และหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องหมายเลข ๔

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งจำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามรายงานการประชุมเอกสารหมาย ล.๓๙ ลง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ระบุชัดแจ้งว่า ให้นำที่ดินพิพาททั้งสองแปลงไปทำการ แบ่งแยกเพื่อจัดทำที่จอดรถยนต์ของบริษัทและลูกค้าที่มาติดต่อซึ่งนายประพนธ์และ นายหทัยก็ได้มอบอำนาจให้นายสุวิทย์ไปดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จ ใน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.๔๐ และ ล.๔๑ จำเลยไม่มี ความประสงค์จะขายที่พิพาทให้โจทก์หรือผู้ใด การที่นายประพนธ์และนายหทัยทราบ ดิอยู่แล้วว่า จำเลยไม่มีเจตนาจะขายที่พิพาททั้งสองแปลง แต่กลับร่วมกันทำหนังสือ มอบอำนาจให้นายประพนธ์ขายที่พิพาทให้โจทก์ จึงเป็นการกระทำที่ปราศจากอำนาจ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๘๒๓ ประกอบมาตรา ๑๑๖๗ ตามสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาจะ ซื้อจะขายที่ดินพิพาทดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย

พิพากษายืน .

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-สุภชัย ภู่งาม)

ศาลแพ่ง - นางวีรา ไวยหงษ์ รินทร์ศรี

ศาลอุทธรณ์ - นายชัยยันต์ สุขโชติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ